

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5068/2531

นาย สำเร็จ แป้น ละม่อม
บริษัท ไอ.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

กรณีที่จำเลยยื่นคำให้การเป็นหนังสือ หากจำเลยประสงค์จะให้ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อใดเป็นคุณแก่ตน ก็ต้องกล่าวข้อเท็จจริงเป็นข้อต่อสู้ไว้ให้ชัดแจ้งในคำให้การเพื่อให้คดีมีประเด็นข้อพิพาทไว้ คำให้การที่ว่า "โจทก์ฟ้องคดีไม่สุจริต ทั้งนี้ก่อนออกจากบริษัท จำเลยโดยความเมตตาโจทก์ ได้มอบเงิน 19,000 บาทให้โจทก์ และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่โจทก์ โดยจำเลยมีจำเป็นต้องให้โจทก์แต่ประการใด แต่ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม" เป็นคำให้การที่ไม่มีประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ได้สละสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้องของโจทก์หรือไม่

โจทก์ฟ้องให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าล่วงเวลาจำเลยให้การว่าโจทก์ฟ้องคดีไม่สุจริต ก่อนออกจากงาน จำเลยได้เมตตามอบเงิน 19,000 บาทและเงินอื่นให้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากจำเลยแล้ว และทำบันทึกสละสิทธิเรียกร้องอื่นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ โจทก์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีนอกประเด็นหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีที่จำเลยยื่นคำให้การเป็นหนังสือนั้นหากจำเลยประสงค์จะให้ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อใด อันเป็นคุณแก่จำเลยแล้ว จำเลยต้องกล่าวข้อเท็จจริงเป็นข้อต่อสู้ให้ชัดแจ้งไว้ในคำให้การตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ทั้งนี้เพื่อให้คดีมีประเด็นข้อพิพาทไว้ สำหรับคดีนี้ตามคำให้การของ จำเลยตอนท้ายซึ่งกล่าวว่า"โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ก่อนออกจากบริษัทจำเลย โดยความเมตตาต่อโจทก์ ได้มอบเงิน 19,000 บาท และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่โจทก์ โดยจำเลยมีจำเป็นต้องให้โจทก์แต่ประการใด แต่ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม" นั้น เป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต เพราะจำเลยได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งและผลประโยชน์อื่นให้แก่โจทก์ไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่จำเลยไม่มีหน้าที่ต้อง จ่ายตามกฎหมาย ไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ให้การต่อสู้ว่า โจทก์ไม่มี สิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้องจากจำเลยเพราะโจทก์ได้สละข้อเรียกร้องไปแล้ว ฉะนั้น คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทซึ่งจะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ได้สละสิทธิเรียกร้องเอาเงิน ตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดย วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเพราะโจทก์ได้สละสิทธิเรียกร้องไว้ตามเอกสาร หมายเลข ล.8 นั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมีเหตุอันสมควรยกฟ้องสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยใหม่ตามประเด็น ข้อพิพาทที่กำหนดไว้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตาม ประเด็นข้อพิพาทที่กำหนดไว้ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ